Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário
1ª Vara Cível da Comarca Vitória Santo Antão

Rua Joaquim Nabuco, 280, Matriz, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE - CEP: 55612-900 - F:(81) 35268970

Processo nº 0006939-76.2022.8.17.3590

AUTOR(A): GABRIEL DE OLIVEIRA LIMA

RÉU: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA sob o procedimento comum ajuizada por **GABRIEL DE OLIVEIRA LIMA**, através de advogado constituído, em face e **SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS**, devidamente representada nos autos, pelos motivos de fato e direito aduzidos na exordial.

O autor é beneficiário do Plano de Saúde SUL AMÉRICA, sob o número de beneficiário 88888 4777 0413 0016, estando rigorosamente em dia com as obrigações de pagamento. Em 01/10/2022, o autor foi internado em caráter de emergência junto ao CENTRO DE REABILITAÇÃO VIVENCIA LTDA, CNPJ nº 38240899/0001-92, na cidade de Gravatá, PE, por apresentar sinais e sintomas compatíveis com os diagnósticos CID-10: F19.2 (Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas-síndrome de dependência) + F41.19 (Ansiedade generalizada), sendo necessário permanecer em tratamento por período não inferior a 90 (noventa) dias, sob pena de danos graves e irreversíveis a sua saúde.

Os procuradores do autor tentaram a solicitação de sua internação junto ao plano de saúde demandado, com resposta no dia 04 de novembro de 2022. Contudo, a clínica indicada para o tratamento disponível na rede credenciada, localizada em Agrestina - PE, bem distante do local de residência do autor. Requer liminar para custeio do internamento na clínica onde se encontra. No mérito, a confirmação da tutela de urgência, além de indenização por danos morais.

Citada/intimada, a empresa apresentou contestação, na qual afirma que jamais houve qualquer negativa perante o demandante para o seu tratamento em clínica psiquiátrica. Quando acionada, esta Ré informou a clínica credenciada para o tratamento requerido, qual seja, Clínica Médica Terceiro Passo, Clínica de reabilitação em Pernambuco, localizada na cidade de Agrestina - PE.

Destaca que possui rede credenciada para realizar o tratamento psiquiátrico mencionado nos autos, assim, não há justificava para autorizar o procedimento através de clínica fora da rede. Defende a validade do contrato de adesão e a boa-fé e cumprimento das normas contratuais. Impugnou os danos morais perseguidos, resguardando-se em relação ao *quantum* em caso de condenação. Manifestou-se contrariamente à inversão do ônus da prova. Pleiteou, ao final a improcedência dos pedidos autorais.

Em réplica, o requerente afirma que, segundo o laudo médico, é desaconselhável a transferência, bem com a adoção de qualquer conduta diferente da que foi prescrita, sob pena de prejuízos irreversíveis a vida e a evolução do tratamento, de modo que a negativa por parte do plano de custear tratamento em clínica não credenciada é ilegal. Rechaçou todas as alegações do réu e requereu o acolhimento de todos os pedidos elencados na exordial. (ID 139735256).

Petição da parte requerente, informando da cobrança da clínica onde esteve internado, com risco de ter seu nome negativado no SERASA/SPC (I D 146046724).

Proferida decisão de saneamento processual, foi determinada a juntada de algumas provas pelas partes (ID 142551791).

Em resposta, o requerente informou que ficou internado por 90 (noventa) dias, mas já finalizou seu tratamento e recebeu alta da clínica em que se encontrava. Afirma, contudo, que vem recebendo cobranças (ID 155541066).

A SUL AMÉRICA, por sua vez, não cumpriu a determinação do juízo, alegando que restou prejudicada a indicação de novas clínicas credenciadas, ante a alta do autor. Pretende justificar sua negativa de custeio pelo fato de que a Clínica de livre escolha do Demandante também não se localiza neste município, tampouco em município limítrofe, mas na cidade de Gravatá/PE. Pleiteia, por fim, a improcedência da ação, ou, alternativamente, que o tratamento seja em rede credenciada ou reembolso nos limites contratuais (ID 164822909).

Vieram os autos conclusos.

É o que importa relatar.

Os contratos de seguro, por definição legal, encerram relação de consumo, portanto devem ser interpretados sob ótica da legislação que lhe é própria, ainda que definidos ou regulamentados em textos outros.

Tal entendimento foi ratificado pelo STJ através do enunciado da Súmula 608: "*Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão*" (Súmula 608, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018).

Nas relações de consumo, notadamente aquelas que se firmam mediante simples adesão de uma parte ao contrato previamente estabelecido pela outra, devem preponderar, sobre a letra fria do texto, a boa-fé dos contratantes e o equilíbrio contratual. Importa ressaltar que a finalidade precípua do contrato de assistência médica entabulado com a ré é a manutenção da saúde dos contratantes.

Consta dos documentos juntados aos autos pelo autor: carteirinha virtual do segurado (id. 119945971), bem como laudo do psiquiatra assistente, Dr. Adson Cordeiro da Silva, CRM/PE 20.414, apontando a enfermidade do autor (: F19.2 – Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substancias psicoativas-síndrome de dependência) + F41.19 – Ansiedade generalizada) e a necessidade da internação psiquiátrica de urgência, por um período não inferior a 90 (noventa) dias.

A legislação pátria autoriza o **tratamento fora da rede credenciada** quando demonstrada a situação de emergência/ urgência, **cumulativamente** à constatação de inviabilidade/ impossibilidade da prestação do serviço pela rede referenciada, a ser constatada em cada caso.

O laudo em apreço demonstra que a situação do demandante se enquadra em uma circunstância de emergência, nos termos do art.35-C, I, da Lei 9.656/98, segundo o qual casos de emergência são aqueles que implicam "*risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis*".

Por ouro lado, apesar de a SUL AMÉRICA apontar prestadores da rede própria nos IDs. 120945548 e 121487903, quais sejam, GRUPO RECANTO, na cidade de Igarassu/PE e Clínica Médica Terceiro Passo, localizada na cidade de Agrestina – PE, a ré não comprova que os estabelecimentos indicados estejam aptos a ofertar a internação e tratamento adequado ao segurado, bem como falhou em indicar uma clínica mais próxima do endereço do requerente.

Note-se que as duas clínicas indicadas estão localizadas, respectivamente, a 70 km e 121 km de distância desta Comarca, o que dificultaria o tratamento, as intervenções, bem como as visitas e participação dos familiares no restabelecimento da saúde mental do paciente. A alegação de que a cidade de Gravatá/PE também não é limítrofe não se sustenta, pois se trata de cidade próxima, com transporte direto e regular saindo desta cidade, além de se distanciar pouco mais de 30 Km.

Ademais, não restou demonstrado que as clínicas indicadas são realmente credenciados da ré, através de qualquer documento, além do que não se comprovou a aptidão destes para a internação psiquiátrica e o tratamento necessitados pelo autor.

Diante do exposto, tem-se caracterizada nos autos situação excepcional, que autoriza o custeio integral do internamento em prestador não credenciado, qual seja, situação de emergência cumulativamente com a inexistência prestador referenciado logisticamente viável e apto a realizar o tratamento do segurado. Nesse trilhar, segue recente julgado do TJSP:

> APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO E DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 434 DO CPC. PRECEDENTES. **PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. INTERNAÇÃO FORA DA REDE CREDENCIADA EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADO PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. ARGUIÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA DE COPARTICIPAÇÃO. CONTRATO NÃO JUNTADO NO MOMENTO OPORTUNO. PARTE RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROCESSUAL. CUSTEIO INTEGRAL DEVIDO**. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não pode ser considerado, para o julgamento recursal, documento juntado aos autos após a prolação da sentença, salvo se referir-se a fato novo ou se restar demonstrada força maior impeditiva da exibição oportuna. 2. **Comprovada a situação de emergência e não tendo sido indicada clínica especializada credenciada para o tratamento indicado pelo médico, cabe à Operadora do Plano de Saúde a obrigação de custear o tratamento no local considerado mais adequado e benéfico à saúde do paciente.** 3. É devido o custeio integral da internação psiquiátrica quando a Operadora deixa de apresentar, no momento oportuno, o contrato, a fim de se aferir, no caso concreto, a existência da clausula de coparticipação e a observância aos parâmetros fixados pelo C. STJ por ocasião do julgamento do Tema 1032. (TJ-SP - AC: 10071328720208260003 SP 1007132-87.2020.8.26.0003, Relator: Maria do Carmo Honorio, Data de Julgamento: 16/12/2021, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/12/2021).

Quanto ao pedido de **indenização por danos morais**, este também é procedente. Conquanto o mero descumprimento contratual não gere, por via de regra, danos morais, o caso dos autos demonstra merecer tratamento diferenciado. O autor estava em situação de fragilidade emocional e física, posto que acometido de doença grave, necessitando submeter-se à internação de urgência requerida.

Suportando o segurado não só o sofrimento físico, mas, também, a angústia de moléstia grave, cujo tratamento a ré negou-se, ainda que implicitamente, a custear, resta claro que seu abalo psicológico não se limitou a mero aborrecimento. Insofismável, no caso sob apreço, o dano moral que sofreu o demandante.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a violação a direitos da personalidade, a exemplo dos direitos à saúde e à vida, caracteriza, por si só, o dano moral, não sendo necessária sequer a ocorrência de reação psíquica da vítima, como os sentimentos de dor, vexame, sofrimento, etc[2] (https://pje.tjpe.jus.br/1g/Processo/movimentar.seam?newTaskId=28721472247&idProcesso=44228633&edicao=true&frame=true#sdfootnote2sym).

Assim, o dano moral resta configurado, por ter a empresa demandada agido em desrespeito aos mais preciosos bens de um indivíduo, que são sua vida, saúde e dignidade. O entendimento é esposado pelo STJ, a exemplo do seguinte julgado:

> RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA FINANCEIRA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO INDICADO POR MÉDICO CREDENCIADO (CIRURGIA BARIÁTRICA POR VIDEOLAPAROSCOPIA). DANO MORAL CONFIGURADO. (...) DECIDO. 2**. Merece guarida o reclamo. Isso porque, nos termos da jurisprudência desta Corte, a recusa indevida/injustificada do plano de saúde em proceder à cobertura financeira de procedimento cirúrgico, a que esteja legal ou contratualmente obrigado, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia do usuário**. A propósito, confiram-se as ementas de precedentes que guardam similitude com a hipótese dos autos: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO. CIRURGIA BARIÁTRICA. VIDEOLAPAROSCOPIA. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR ARBITRADO. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no AREsp 674.251/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 18.06.2015, DJe 23.06.2015) AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA BARIÁTRICA PELO MÉTODO DA VIDEOLAPAROSCOPIA. RECUSA INDEVIDA. SÚMULA 7/STJ. CONDUTA ILÍCITA. DANO MORAL INDENIZÁVEL(...). **A jurisprudência do STJ é no sentido de que a recusa indevida/injustificada pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico, a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário**. Caracterização de dano moral in re ipsa. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 549.831/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 05.03.2015, DJe 11.03.2015) (...) Desse modo, afigura-se impositivo o restabelecimento da sentença de procedência, tendo em vista, ademais, a razoabilidade do quantum indenizatório fixado, que encontra amparo na jurisprudência desta Corte que recomenda a utilização do método

bifásico para o correto balizamento do valor devido à título de indenização por danos morais (REsp 1.445.240/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10.10.2017, DJe 22.11.2017). 3. Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial a fim de restabelecer os termos da sentença. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 25 de junho de 2018. MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO Relator (STJ - REsp: 1626104 SP 2016/0241309-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Publicação: DJ 01/08/2018).

Suficientemente demonstrado o dano de índole moral, resta fixar o valor da indenização devida, o que faço levando em consideração a gravidade do fato em si, a extensão do dano sofrido, o tempo pelo qual a autora permaneceu em desgaste físico e emocional, nos termos do art. 944 do CC, razão por que arbitro a **indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).**

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta:

1. **JULGO PROCEDENTE** o pedido para condenar a ré a **custear integralmente a internação psiquiátrica do autor, junto ao prestador não credenciado CENTRO DE REABILITAÇÃO VIVENCIA LTDA, CNPJ nº 38240899/0001-92, na cidade de Gravatá, PE**, pelo período de 90 (noventa) dias, a partir da internação em 01/10/2022, nos termos do laudo médico de id. 119945971, com reembolso integral, através de pagamento direto ao prestador (art.4º, §1º, da RN 259/2011 da ANS).
2. **JULGO PROCEDENTE** o pedido de indenização por danos morais, para condenar a demandada ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente pela tabela ENCOGE a contar do arbitramento e com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação[3] (https://pje.tjpe.jus.br/1g/Processo/movimentar.seam?newTaskId=2872147247&idProcesso=4422863&edicao=true&iframe=true#sdfootnote3sym), tudo até o efetivo pagamento.

Extingo o processo com resolução do mérito a teor do art. 487, inciso I, do CPC/2015.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais, além dos **honorários advocatícios** os quais fixo, na forma do art. 85, § 2º, do CPC, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Súmula 199 do TJPE – dano moral e obrigação de fazer).

Após o trânsito em julgado, se nada for requerido, proceda-se ao arquivamento dos autos.

P.R.I

VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, 25 de abril de 2024

Juiz(a) de Direito

Assinado eletronicamente por: SHEILA CRISTINA TORRES SANTOS MOREIRA
02/05/2024 12:27:13
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 168574776

24050212270905500000164600186

IMPRIMIR GERAR PDF